

1500805-60.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... foi condenado por ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, por este juízo, nos autos do processo n. 0008219-19.2021.8.26.0114, cumprindo a devida medida socioeducativa há menos de 01 ano. Não bastasse isso, após sua soltura no presente feito, voltou a ser preso em flagrante, também pelo delito de tráfico de entorpecentes, em novembro passado, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500805-60.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500805-60.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247507/2022 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 27322878 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2247507 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO GABRIEL DA SILVA FERREIRA BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a DIOGO GABRIEL DA SILVA FERREIRA BENTO, (com qualificação à fl. 7) a conduta correspondente ao no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, e, praticada em 09/09/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 09 de setembro de 2022, por volta de 14h40min, na Rua Ismael Alves, nº 367, Santa Rita de Cássia, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, DIOGO GABRIEL DA SILVA FERREIRA BENTO, qualificado a fls. 24, trazia consigo, para fins de comercialização, 06 microtubos contendo cocaína, pesando cerca de 3 gramas, e 01 pedra de crack, com peso aproximado de 0,01 grama (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e auto de constatação de fls. 13/14),

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 48/49); 2) o recebimento da denúncia (fls. 69/70) em 07/09/2022; 3) a defesa (fl. 68); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 84). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 23); boletim de ocorrência (fls. 24/26); auto de exibição e apreensão (fls. 18/19); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 16/17); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 105/107).

2.2. Da autoria.

A autoria de DIOGO GABRIEL DA SILVA FERREIRA BENTO também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 20, 21/22), ao auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), ao laudo pericial (fls. 105/107) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “na data dos fatos guardas municipais realizavam patrulhamento, oportunidade em que avistaram o denunciado, conduzindo uma bicicleta e se aproximando de um grupo de pessoas, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a aproximação dos agentes públicos, DIOGO tentou se evadir e o grupo de pessoas se dispersou. Alcançado e abordado, o denunciado foi submetido a busca pessoal, sendo localizados, em sua mão, 06 microtubos contendo cocaína, além da quantia de R\$ 80,00. Ainda, no local por onde havia passado o denunciado, foi localizada e apreendida uma pedra de crack, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.”

Nesse sentido, as testemunhas Diego Trajano Barbosa e Thierry de Souza, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que avistaram um indivíduo, o qual conduzia uma bicicleta, sendo que este indivíduo se aproximava de um grupo de pessoas, cujo local é conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes; Que, no local, ao perceberem a aproximação da guarnição da viatura, o réu, que conduzia a referida bicicleta, tentou se evadir, em atitude suspeita, bem como o grupo de pessoas que se encontravam no local se dispersou; Sendo assim, submeteram, diante da fundada suspeita, o réu à revista pessoal, sendo localizado em sua mão 6 microtubos de uma substancia que aparenta ser cocaína, R\$ 80,00 (oitenta reais) em notas trocadas, bem como, pelo local onde havia o réu passado, no chão, 1 pedra de crack. O réu, no momento da prisão, disse que estava indo entregar essas porções de entorpecentes para os indivíduos que estavam no local e se dispersaram. O GCM Diego já conhecia o réu de outras abordagens.

Por sua vez, o acusado DIOGO GABRIEL DA SILVA FERREIRA BENTO, solo policial (fl. 7), negou a prática do crime. Relatou que: " Que dispensa o acompanhamento por advogado no presente procedimento e relata que havia trabalhado das 05h00min às 01h30min, sendo que, no horário dos fatos, havia se dirigido à biqueira adquirindo seis pinos de cocaína para consumo pessoal e, depois, estava indo embora para sua residência, ocasião em que, no transcurso, no local dos fatos, avistou seus amigos e parou para conversar com eles; Que, nesse momento, deparou-se com a guarnição da

viatura; Que desconhece a procedencia da pedra de crack; Que não se encontrava traficando pelo local dos fatos."

Em juízo informou que havia acabado de buscar a droga para consumo com outros amigos. Seus amigos entregaram dinheiro para que ele adquirisse para juntos consumirem. Utilizou dinheiro dos amigos e um pouco do seu dinheiro. Cheirava cerca de 3 pinos por dia. Após isso, foi preso novamente. Nada tem contra os guardas civis.

A negativa não convence. Com efeito, o réu inovou em sua versão dada em juízo, incluindo amigos que teriam entregue dinheiro para que ele adquirisse a droga que transportava para juntos consumirem, com o único objetivo de livrar-se de uma condenação

Em verdade, o réu confessou a prática delitativa, ao informar que adquiriu a droga com dinheiro dos amigos e a estaria levando para que todos consumissem, o que afasta a figura do art. 28, bem como do §3º do art. 33 da Lei de Drogas. Houve, em verdade, verdadeiro tráfico, mormente somando-se o depoimento apresentado pelos guardas civis municipais, bem como circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotando seu envolvimento com a traficância. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de agentes de segurança também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 06 microtubos contendo cocaína e 01 pedra de crack, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para DIOGO GABRIEL DA SILVA FERREIRA BENTO.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3.

ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas não é exagerada.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal, resultando em "05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

A atenuante da menoridade e da confissão estão presentes (arts. 65 e 66) está presente.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

A pena permanece no mínimo, já que nesta etapa ela não pode ficar aquém do mínimo legal.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Do mesmo modo, não é possível aplicar a a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, apesar de tecnicamente primário, verifica-se que o réu responde a processo pelo delito de receptação, 1502881-57.2022.8.26.0533, 1ª Vara Criminal local, quando agraciado com ANPP, posteriormente revogado. Além disso, o réu já foi condenado por ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, por este juízo, nos autos do processo n. 0008219-19.2021.8.26.0114, cumprindo a devida medida socioeducativa há menos de 01 ano. Não bastasse isso, após sua soltura no presente feito, voltou a ser preso em flagrante, também pelo delito de tráfico de entorpecentes, em novembro passado, e responde ao processo n. 1506143-15.2022.8.26.0533, 1ª Vara Criminal local. Ora, considerando-se a proximidade dos

fatos, somada à condenação anterior, ainda que perante o juízo da Infância, por delito semelhante, e em prestígio ao princípio da individualização da pena, não é possível outra conclusão a não ser pela habitualidade delitiva do réu, a afastar o benefício pleiteado.

Pena final em "05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa".

Considerando-se a pena concretamente aplicada, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o semiaberto.

Não é possível substituição da pena privativa ou benefício da suspensão condicional do processo.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra DIOGO GABRIEL DA SILVA FERREIRA BENTO. (com qualificação à fl. 7), por haver incorrido nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, em regime inicial semiaberto;

Reconheço o direito do réu de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido, bem como a destruição dos entorpecentes, caso ainda não providenciada.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA